МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН
ГИШҮҮНИЙ ШААРДЛАГА

2026 оны 02 дугаар сарын 10 № 04/06 Улаанбаатар хот

"ГЭРЭЛ ФИНАНС" БАНК БУС
САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН
ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ Б.СУГАРБОЛД
ТАНАА

Нийслэлийн Баянзүрх дүүргийн 1 дүгээр хорооны оршин суугч, иргэн И.Билэгсайханаас "...Гэрэл Финанс ББСБ-ын ажилтан 2026 оны 01 дүгээр сарын 02-ны өдөр миний ажилдаг байгууллагын албан утас руу залгаж, "зээлээ гэрээнд заасан хугацаанд төлөөгүй тул шүүхэд нэхэмжлэл гаргасан", "намайг олдохгүй байгаа тул цагдаагаар эрэн сурвалжлуулж байгаа" зэрэг худал мэдээлэл өгч, "манай байгууллагын нягтлантай уулзана", "гэрийн хаягийг нь өг" гэх мэт сэтгэл зүйн дарамт үзүүлж, ажлын орчинд нэр хүндгүй болгох үйлдлийг удаа дараа гаргасан. Үүний улмаас нэр төр, хувийн нууцаа хамгаалуулах эрх минь зөрчигдсөн." гэх гомдлыг Комисст гаргажээ.

Гомдлыг шалгах хүрээнд Комиссын Хүний хувийн мэдээллийг хамгаалах хэлтсээс 2026 оны 01 дүгээр сарын 20-ны өдөр танаас тайлбар, 1 дүгээр сарын 26-ны өдөр гомдол гаргагч И.Билэгсайханаас утсаар нэмэлт мэдээлэл авч, холбогдох эрх зүйн зохицуулалтыг хяналаа.

Гомдол гаргагч иргэн И.Билэгсайхан нь танай ББСБ-аас гэрээ байгуулан зээл авсан байх бөгөөд уг гэрээний үүргээ зохих ёсоор гүйцэтгэж чадалгүй, зээлийн төлөлт хийх хугацааг хэтрүүлсэн байна. Гомдолд хавсаргасан ярианы бичлэгт танай байгууллагын харилцааны менежер П.Мөнхпүрэв нь гомдол гаргагчийн ажлын газар руу 2026 оны 01 дүгээр сарын 02-ны өдөр утсаар ярихдаа "зээлийн төлөлт олон хоног хэтэрсэн, зээлээ төлөөгүй тул шүүхэд өгсөн, олдохгүй байгаа тул цагдаагийн байгууллагаар эрэн сурвалжлуулж байгаа" зэргээр харилцаж байгаа нь байна.

Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Арван зургадугаар зүйлийн 13 дахь заалтад "халдашгүй чөлөөтэй байх эрхтэй. ... Иргэний хувийн ба гэр бүл захидал харилцааны нууц, орон байрны халдашгүй байдлыг хуулиар хамгаална" гэж, 17 дахь заалтад "төр, түүний байгууллагаас хууль ёсоор тусгайлан хамгаалбал зохих нууцад хамаарахгүй асуудлаар мэдээлэл хайх, хүлээн авах эрхтэй. Хүний эрх, нэр төр, алдар хүнд, улсыг батлан хамгаалах, үндэсний аюулгүй байдал, нийгмийн хэв журмыг хангах зорилгоор задруулж үл болох төр, байгууллага, хувь хүний нууцыг хуулиар тогтоон хамгаална" гэж иргэний үндсэн эрхийг баталгаажуулжээ. Түүнчлэн Монгол Улсын олон улсын гэрээ болох Иргэний болон улс төрийн эрхийн тухай олон улсын пактын 17 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт "Хэний ч хувийн болон гэр бүлийн амьдралд хөндлөнгөөс дур мэдэн буюу хууль бусаар оролцох, орон байранд нь буюу захидал харилцааных нь нууцад дур мэдэн буюу хууль бусаар халдах, эсхүл нэр төр, алдар хүндэд нь хууль бусаар халдахыг хориглоно" гэж, мөн зүйлийн 2 дахь хэсэгт "Хүн бүр тийм оролцоо, халдлагаас хуулиар хамгаалуулах эрхтэй" гэж заасан болно.

Хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.1.10 дахь заалтад “хөрөнгийн мэдээлэл гэж мэдээллийн эзний өмчилж, эзэмшиж, ашиглаж байгаа эд хөрөнгийн талаарх мэдээллийг”, 4.1.11 дэх заалтад "хүний хувийн мэдээлэл" гэж хүний эмзэг мэдээлэл болон хүний эцэг /эх/-ийн нэр, өөрийн нэр, төрсөн он, сар, өдөр, төрсөн газар, оршин суугаа газрын хаяг, байршил, иргэний бүртгэлийн дугаар, хөрөнгө, боловсрол, гишүүнчлэл, цахим тодорхойлогч, хүнийг шууд болон шууд бусаар тодорхойлох, эсхүл тодорхойлох боломжтой бусад мэдээлэл” гэж тодорхойлсон. Зээл, өр төлбөрийн мэдээлэл нь хувь хүний хөрөнгийн мэдээлэлд хамаарна.

Хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай хуулийн 7 дугаар зүйлд заасны дагуу хуулийн этгээд нь хүний хөрөнгийн мэдээллийг мэдээллийн эзний зөвшөөрлөөр, хуульд заасан үндэслэлээр, хуульд заасан тохиолдолд хөдөлмөрийн харилцааны явцад мэдээлэл хариуцагч эрхээ эдлэх, үүргээ биелүүлэх, гэрээ байгуулах, байгуулсан гэрээний хэрэгжилтийг хангах үндэслэлээр цуглуулж, боловсруулж, ашиглана. Мөн хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1 дэх хэсэгт “Мэдээллийн эзнээс хуульд заасан үндэслэл болон анх зөвшөөрөл авснаас өөр зорилгоор мэдээлэл цуглуулах, боловсруулах, ашиглахыг хориглоно” гэж хуульчилсан. Өөрөөр хэлбэл, иргэн И.Билэгсайханы зээлийн гэрээ байгуулах зорилгоор танай байгууллагад гаргаж өгсөн мэдээллийг ажил олгогчид задруулж, гэрээний үүргийн гүйцэтгэлийг хангуулах зорилгоор ашиглах ёсгүй.

Зээл олгогч танай байгууллага нь зээлдүүлэгчтэй байгуулсан гэрээний харилцаанд мэдээлэл хариуцагч болох бөгөөд Хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай хуулийн 5 дугаар зүйлийн 5.1.1 дэх заалтад зааснаар “хүний эрх, эрх чөлөөг зөрчихгүй байх”, 5.1.2 дахь заалтад зааснаар “хүний хууль ёсны ашиг сонирхлыг хүндэтгэх”, 5.1.4 дэх заалтад зааснаар “хүний хувийн мэдээллийг хуульд заасан үндэслэлээр эсхүл мэдээллийн эзний зөвшөөрлийн дагуу цуглуулах, боловсруулах, ашиглах” зарчмыг баримталж ажиллах үүрэгтэй.

Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа явуулж байгууллага нь мөн хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.2.1 дэх заалтаар хүний хувийн мэдээллийг мэдээллийн эзний зөвшөөрлийн дагуу авахдаа мэдээлэл цуглуулах, боловсруулах, ашиглах үндэслэл, зорилгоо ойлгомжтой, тодорхой танилцуулах нөхцөлийг хуульчилсан. Түүнчлэн Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагааны тухай хуулийн 12 дугаар зүйлийн 12.3 дахь хэсэгт “Банк бус санхүүгийн байгууллага, түүний харилцагч болон гуравдагч этгээд нууц гэж үзсэн аливаа мэдээллийг Банкны тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэгт зааснаас бусад тохиолдолд гаргаж өгөх, задлах, ашиглахыг банк бус санхүүгийн байгууллагын хувьцаа эзэмшигч, төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга, гишүүн, гүйцэтгэх захирал, ажилтанд хориглоно” гэж заасан байна.

Иргэн И.Билэгсайханаас Зээлийн гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлэхийн шаардах нь хуульд нийцэх боловч уг арга хэмжээг хууль, гэрээнд заасан арга хэрэгслээр аваагүй, Зээлийн гэрээ байгуулахаар цуглуулсан хүний хувийн мэдээллийг эзний зөвшөөрлөөс гадуур, хүнийг дарамтлах, сүрдүүлэх зорилгоор ашиглаж байгаа нь Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Арван зургадугаар зүйлийн 13 дахь заалт, Хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай хуулийн 5 дугаар зүйлийн 5.1.1, 5.1.2, 5.1.4 дэх заалтыг тус тус зөрчсөн байна.

Иймд Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.2 дахь хэсэг, Хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай хуулийн 24 дүгээр зүйлийн 24.1.2 дахь заалтад заасныг тус тус үндэслэн дараах арга хэмжээ авахыг шаардаж байна. Үүнд:

1.Хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай хуулийн 30 дугаар зүйлийн 30.1 дэх хэсэгт заасны дагуу зөрчил гаргасан ажилтанд Хөдөлмөрийн хуульд зааснаар сахилгын шийтгэл ногдуулах, ийм зөрчил дахин гаргахгүй байх үүднээс нийт ажилтнуудад зохистой хэлбэрээр мэдээлэл, анхааруулга өгөх.

2.Зээлийн гэрээнээс үүдэлтэй шаардах эрхийг хэрэгжүүлэх асуудлыг зохицуулсан дотоод журамдаа хүний хувийн мэдээллийг хамгаалах арга хэмжээг тусгаж, мөрдөх.

3.Хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай хуулийн талаарх сургалтад холбогдох ажилтнуудаа хамруулах (Сургалтыг хувийн хэвшлийн болон нийгэмд үйлчилдэг төрийн бус байгууллага, судалгааны байгууллагуудаас авч болно).

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.1 дэх хэсэгт “Комиссын гишүүний шаардлага, зөвлөмжийг хүлээн авсан байгууллага, албан тушаалтан, хуулийн этгээд заавал биелүүлэх үүрэгтэй”, 28.3 дахь хэсэгт “Комиссын гишүүний шаардлагын дагуу арга хэмжээ аваагүй бол албан тушаалтныг албан тушаалаас нь огцруулах, хуулийн этгээдийн зөвшөөрлийг цуцлах, үйл ажиллагааг нь зогсоох саналыг эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтанд гаргах үндэслэл болно” гэж заасан.

Шаардлагын мөрөөр авсан арга хэмжээний талаарх мэдээллийг холбогдох баримтын хамт Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2 дахь хэсэгт заасны дагуу 30 хоногийн дотор хариу ирүүлнэ үү.

Хувийг гомдол гаргагч иргэн И.Билэгсайханд.

ГИШҮҮН Г.НАРАНТУЯА